

1506003-23.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068902/2022 - 91º D.P. CEASA, 23554227 - 91º D.P. CEASA, 1101/22/357 - 91º D.P. CEASA, 2068902 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506003-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506003-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068902/2022 - 91º D.P. CEASA, 23554227 - 91º D.P. CEASA, 1101/22/357 - 91º D.P. CEASA, 2068902 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DE CAMARGO CANDIDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 323/2022. VISTOS. TIAGO DE CAMARGO CANDIDO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incursos nas penas do artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de março de 2022, por volta de 0h35min, na Avenida Marquês de São Vicente, altura do nº1354, bairro Barra Funda, nesta cidade, teria trazido consigo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, para fins de tráfico, 11 (onze) papелotes contendo cocaína. Houve prisão em flagrante, convertida em preventiva, conforme r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão (fls. 52/54). Notificado, o acusado

apresentou defesa preliminar (fls. 79). A denúncia foi recebida e o acusado citado. Laudo de constatação a fls. 21/23. Laudo de exame químico-toxicológico a fls. 81/83. Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do réu. Ao final manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 57 da Lei nº 11.343/06. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede, em parte, o pedido contido na denúncia. A materialidade delitiva está configurada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão dos entorpecentes, apreendidos em posse do acusado (fls. 10), pelas conclusões técnicas dos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 21/23 e 81/83), ambos com resultados positivos para cocaína, e pela prova oral colhida. Também a autoria criminosa do réu evidenciou-se. Em solo policial, quando da prisão em flagrante (fls. 07), o réu Tiago confessou a traficância. Disse que as drogas encontradas na sua posse eram destinadas à traficância. Em juízo, o réu admitiu a posse das drogas e confirmou que disse aos policiais que ia vender as drogas. Afirmou ser usuário de cocaína e negou já ter feito tráfico de drogas. Disse que embora tenha afirmado que ia vender as drogas, na verdade ia só usar. Mentiu para os policiais e para o delegado porque ficou nervoso e porque estava sob efeito de drogas. Comprou as drogas lá perto. Pagou R\$ 111,00. Tem 33 anos de idade. Já foi preso e condenado por furto e assalto, pena de 4 anos e 6 meses de reclusão pelo roubo. Estava em regime semiaberto. Nunca tinha sido detido pelos policiais anteriormente. Os policiais militares Danilo e Philipe, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contaram que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado Tiago em atitude suspeita, dirigindo-se para uma praça escura ou redondo/rotatória e com a mão fechada. Abordado, o réu foi revistado e na sua mão direita foram encontrados 11 papелotes de cocaína. As drogas estavam distribuídas em porções individuais, próprias para a venda a varejo. Indagado, o réu confessou a traficância e disse que estava indo a uma área de prostituição de transsexuais, onde iria vender e consumir drogas. O réu disse que tinha pego as drogas na Favela da Quirino dos Santos, travessa da Av. Marquês de São Vicente. O réu não disse que faria programa de prostituição. O policial Philipe conhecia essa área de prostituição na Barra Funda. Os policiais não se recordaram de apreensão de dinheiro. Os milicianos reconheceram o réu em audiência e não o conheciam anteriormente. O policial Philipe já tinha visto o réu na área de prostituição, todavia, nunca o havia abordado. Não sabe se ele participava de programas e não tinha notícia de que ele vendesse drogas. Com efeito, a hipótese é de condenação, inviável a absolvição por insuficiência probatória, haja vista a confissão de posse de drogas pelo réu, o que está em acordo com as palavras das duas testemunhas comuns ouvidas em audiência. Por outro lado, apesar de o encontro das drogas em poder do réu ser questão pacífica, resta um ponto controvertido, a saber se a destinação dos entorpecentes era para tráfico ou para uso próprio. A quantidade de drogas apreendidas com o réu de fato era pequena, a saber 11 porções de cocaína, com peso total de 05 gramas. Não havia dinheiro. Mas o réu confessou em solo policial que pretendia vender aquelas porções de cocaína. Ocorre que em juízo, o réu reformulou e passou a dizer que na verdade as porções de cocaína eram para seu uso próprio. Merece relevo observar que, em juízo, o réu não negou a confissão da fase policial. Admitiu que realmente havia confessado a intenção de venda das porções de cocaína, tanto para os milicianos que o abordaram, quanto para o delegado que o interrogou. Justificou aquela confissão por estar nervoso e sob efeito de drogas. Obviamente, é possível que o réu tenha modificado sua confissão unicamente porque percebeu que as provas produzidas em juízo permitiriam tal guinada em seu benefício. Contudo, como bem ponderado pelo Ministério Público em alegações finais, as provas sob análise realmente permitiram dúvidas acerca da real intenção do réu, se usar ou se vender as drogas cuja posse admitiu. A quantidade era pequena e de apenas um tipo de entorpecente. O réu não foi surpreendido em ato de mercancia. Como contaram os policiais, o réu estava caminhando quando foi abordado. Não tinha consigo dinheiro, balança, anotações sobre comércio ilícito ou qualquer outro objeto que pudesse sugerir a traficância. Embora tenha passado de crimes, seja multirreincidente, nenhum dos crimes que figuram em sua folha de antecedentes relacionou-se a drogas. Não foram identificadas testemunhas que

aproximassem o réu da traficância. O réu nem mesmo estava acompanhado de qualquer pessoa, que pudesse ser suposto comprador ou comparsa de tráfico. Os policiais não tinham notícias sobre envolvimento do réu com traficância e contaram sobre a proximidade de uma biqueira, nas imediações do local da abordagem. A verdade é que não há como afastar completamente a ideia de traficância, mas existem reais dúvidas nesse sentido, já que o comportamento do réu comporta a possibilidade de uso próprio dos entorpecentes. E na dúvida, havendo possibilidades de tratar-se de porte para uso próprio, melhor mesmo é acolher o pedido de ambas as partes, para desclassificar a conduta de tráfico para porte para uso próprio. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, e considerando que a nova Lei nº 11.343/06 aboliu a pena privativa de liberdade para os casos de porte de drogas para uso próprio, observo que o réu é três vezes reincidente (certidão de fls. 28/32 e FA de fls. 33/39). Possui duas condenações definitivas por roubo perante a 7ª e a 18ª Varas Criminais da Capital, e uma condenação definitiva por furto perante a 17ª Vara Criminal da Capital. Assim sendo, considero mais adequada ao caso concreto a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para DESCLASSIFICAR a imputação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para aquele previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, e para condenar TIAGO DE CAMARGO CANDIDO à pena 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida em programa comunitário ou entidade educacional ou assistencial, que será definida pelo Juízo das Execuções Criminais, por infração ao artigo 28, inciso II e parágrafos 3º e 5º, da Lei nº 11.343/06. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oficie-se a autoridade policial solicitando a incineração dos entorpecentes apreendidos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Cumpra-se. São Paulo, 9 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA